

주 의 요 구

제 목 LPG판매시설 완성검사 시 고압가스 운반자 등록 여부 미확인

관 련 부 서 부산광역시본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 「고압가스 안전관리법」, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」에서 정하는 업무 위탁 조항에 따라 LPG판매시설 기술검토·완성검사, 고압가스운반 차량 기술검토 등의 업무를 산업통상자원부장관, 시·도지사 및 시·군·구청장 으로부터 위임받아 수행하고 있으며 부산광역시본부에서는 LPG판매시설 기술검토·완성검사 및 고압가스운반차량 기술검토 업무를 검사2부에서 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

액화석유가스의 안전관리 및 사업법(이하 “액법”이라 한다) 제5조 제2항에 따라 액화석유가스 판매사업을 하려는 자는 판매소마다 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 하며, 동법 제36조(안전성 확인 및 완성검사) 제1항 및 제2항에 따라 액화석유가스의 판매시설 설치공사 또는 변경검사를 할 때에는 안전성 확인 및 완성검사를 받아야 한다.

또한, 액법 제5조(사업의 허가 등) 제3항에 따라 허가받은 사항 중 산업통상자원부령(액법 시행규칙 제7조)으로 정하는 중요 사항을 변경하고자 할 경우에는 시장·군수·구청장의 변경허가를 득하여야 한다.

액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙

제7조 (변경허가, 변경등록 및 변경신고 사항)

- ① 법 제5조 제3항 본문과 제8조 제2항 본문에 따라 변경허가를 받아야 하는 사항은 각각 다음 각 호와 같다.
10. 벌크로리의 수량 증가(액화석유가스 충전사업자와 액화석유가스 판매사업자의 경우만 해당한다)
12. 영 제3조 제1항 제4호 가목의 사업[용기 판매]에서 같은 호 나목의 사업[용기 및 자동차에 고정된 탱크 판매사업]으로의 변경(액화석유가스 판매사업자의 경우만 해당한다)

추가로, 액법 제36조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제51조 제2항 제1호에 따라 변경허가 대상이 되는 변경공사를 할 경우 그 시설을 사용하기 전에 허가관청의 완성검사를 받아야 하며, 액화석유가스가 충전된 용기 판매사업자가 차량에 고정된 탱크(이하 “벌크로리”라 한다) 판매사업을 추가하거나 최초 허가 시 용기 및 벌크로리 판매사업을 개시하고자 할 경우 액법 시행규칙 [별표 6] 및 KGS코드 FS231 (액화석유가스 판매의 시설·기술·검사기준) 2.9.6.1.2의 기준에 따라 “벌크로리”를 보유하여야 한다.

액화석유가스의 안전관리 및 사업법 및 시행규칙

법 제36조(안전성 확인 및 완성검사)

- ② 액화석유가스 사업자등(액화석유가스 배관망공급사업자 및 액화석유가스 위탁운송사업자는 제외한다)은 액화석유가스의 충전시설, 집단공급시설, 판매시설, 영업소시설, 저장시설 또는 가스용품 제조시설의 설치공사나 변경공사를 완공하면 그 시설을 사용하기 전에 허가관청의 완성검사를 받아야 한다. <이하 생략>

시행규칙 제51조(안전성 확인 및 완성검사)

- ② 법 제36조 제2항에 따라 완성검사를 받아야 하는 시설의 변경공사는 다음 각 호와 같다.
1. 제7조 제1항에 따른 변경허가대상(제7조 제1항 제2호 및 제3호는 제외한다)이 되는 변경공사 <이하 생략>

KGS FS231(액화석유가스 판매의 시설·기술·검사 기준)

2.9.6.1.2 펌프 또는 압축기가 부착된 액화석유가스 전용 운반자동차(이하“벌크로리”라 한다)로 액화석유가스를 판매하는 판매업소는 다음 요건을 갖춘다.

- (1) 벌크로리는 허가받은 사업소의 대표자(법인의 경우에는 법인) 명의로 확보하여야 하며, 벌크로리에는 사업소의 상호와 전화번호를 가로·세로 0.05m 이상 크기의 문자로 도색한다.

이에 따라 검사원은 벌크로리를 보유한 LPG판매시설 최종 완성검사를 실시하기 전 ‘벌크로리’ 보유 여부를 확인하여야 하며, 「LPG시설 검사업무 처리지침」 제3-8조 및 별표 8 제1호에서 정하는 바와 같이 ‘고압가스 운반자 등록증명서’를 징구하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

부산광역시본부에서 감사기간 동안 실시한 벌크로리 보유 LPG판매시설 허가, 고압가스 운반자 등록 및 완성검사 적정 여부를 확인한 결과, 관련자(4급 ○○○ 외 1명)는 아래 [표 2]와 같이 LPG판매시설 완성검사 시 ○○○○○○○(주) 등 2개소에 대해 징구서류인 고압가스 운반자 등록증명서를 징구하지 않아 완성검사 이후 고압가스 운반자 등록이 이루어지는 결과를 초래하였다.

[표 2] LPG판매시설(완성) 고압가스 운반자 미징구 현황(등록 지연 초래 건)

연번	업소 명(접수번호)	검사원 (완성검사일)	부적정 내용
	차량번호(저장량)		
1	○○○○○○○(주) (2021-0880601)	4급 ○○○ (2021.12.2.)	◦ 벌크로리 보유 여부는 확인하였으나, 운반자 등록증 미징구하여 완성검사일(2021.12.2.) 이후 고압가스운반자 등록(2022.12.13.)
	고**(5.99 Ton)		
2	(주)○○○○○○○ (2022-0811964)	5급 ○○○ (2022.10.18.)	◦ 벌크로리 보유 여부는 확인하였으나, 운반자 등록증 미징구하여 완성검사일(2022.10.18.) 이후 고압가스운반자 등록(2022.10.20.)
	가**(5.99 Ton)		

※ 자료출처 : 부산광역시본부에서 감사기간 중 제출한 완성검사 서류 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 부산광역시본부장은

별크로리를 이용한 LPG판매시설에 대하여 고압가스 운반자 등록 여부를 확인하지 않고 완성검사 결과를 적함으로 처리한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 4급 부산광역시본부 ○○○

5급 부산광역시본부 ○○○(現 ○○본부)